

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO n. 0800971-28.2024.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO: SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A

APELADO/RECORRENTE: ANTÔNIO ARAÚJO GOMES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA CONTRATANTE DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREPARO RECURSAL. SUSPENSÃO POR IRDR.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por São Salvador Alimentos S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e pensão vitalícia, em razão de acidente de trânsito causado por caminhão da empresa terceirizada Fuji Transportes, contratada para transporte de carga.
 2. A empresa alega ilegitimidade passiva, inexistência de subordinação entre ela e o motorista envolvido, bem como cerceamento de defesa. Requer também a inclusão da transportadora e da seguradora por meio de denunciação à lide e, sucessivamente, a redução dos valores fixados na sentença.
 3. O autor, idoso e pessoa com deficiência, interpôs recurso adesivo pleiteando majoração das indenizações e dos honorários advocatícios. Requereu, ainda, o cumprimento provisório da sentença com medidas coercitivas.
 4. Intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, a empresa permaneceu inerte, ensejando alegação de deserção pelo autor.
 5. O processo foi sobrestado por força da admissão do IRDR nº 14/TJPA, que trata da necessidade de apresentação conjunta do boleto bancário e do comprovante de pagamento, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do CPC.
-

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto por São Salvador Alimentos S/A deve ser processado ou considerado deserto, à luz da controvérsia jurídica sobre os requisitos de comprovação do preparo recursal, objeto do IRDR nº 14/TJPA.
-

III. Razões de decidir

3. Tendo em vista a admissão do IRDR nº 14/TJPA, que versa sobre a obrigatoriedade de apresentação simultânea do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento para fins de preparo, a tramitação de todos os processos que envolvam tal matéria deve

ser suspensa até o julgamento definitivo do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Determina-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do IRDR nº 14/TJPA.

Tese de julgamento:

“1. A tramitação de recurso que envolva a controvérsia relativa à forma de comprovação do preparo recursal deve ser suspensa até o julgamento definitivo de IRDR que trate da matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4º; 982, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 14, Proc. nº 0813288-44.2025.8.14.0000.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO** interposta por **SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A e ANTÔNIO ARAÚJO GOMES** em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E EXISTENCIAIS**, que **CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA** para que a Ré custeie as despesas médicas comprovadas para reabilitação do Autor, até ulterior decisão e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido autoral para condenar a Ré, São Salvador Alimentos S/A, ao pagamento de:

1. R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e existenciais;
2. R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos estéticos;
3. pensão mensal vitalícia de um salário mínimo, retroativa à data do acidente, com correção monetária e juros legais, conforme já especificado.

Narra a inicial que **ANTÔNIO ARAÚJO GOMES** ajuizou a **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E EXISTENCIAIS** contra **SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. (SEDE E FILIAL, “SUPER FRANGO”)**, com o objetivo de **obter indenização por danos morais, estéticos e existenciais em decorrência de acidente de trânsito que resultou na amputação de membro inferior do autor, além da concessão de tutela de urgência para custeio de despesas imediatas decorrentes do acidente.**

Alega a parte autora que:

- No dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 10h15, foi vítima de atropelamento por caminhão da empresa requerida (VW/13.190 CRM 4x2, placa QFB5D59), conduzido por MESSIAS DA SILVA COIMBRA, a serviço da empresa “SUPER FRANGO”, enquanto transitava de bicicleta na Rua Santo Antônio, em Paragominas/PA;
- O motorista da empresa requerida **não freou, atropelando o autor por trás**, causando-lhe

fratura exposta na perna direita, que resultou em **amputação acima do joelho**, além de **fratura no membro inferior esquerdo**;

- O veículo envolvido no acidente estava, à época, **sob bloqueio administrativo**, estando, portanto, **impedido de circular**, conforme documentação anexada (Ofício n.º 1110/2023/SEOP/PA/SPRF-PA);
- O autor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ficou **internado por seis dias no Hospital Regional do Leste de Paragominas**, onde foi submetido à cirurgia de amputação e a tratamento conservador da outra perna;
- Imagens de vídeo anexadas demonstram que o motorista agiu com **negligência, imprudência e desatenção**, não reduzindo a velocidade nem demonstrando qualquer tentativa de evitar o atropelamento;
- O autor, com **72 anos de idade**, idoso, divorciado e aposentado com um salário mínimo, encontra-se atualmente em estado de **incapacidade física**, sem apoio contínuo, precisando de cuidador, cadeira de rodas, medicações e adaptação de sua residência.

Argumenta que:

- Está **configurado o nexo causal** entre a conduta do motorista e os danos físicos, emocionais e existenciais sofridos;
- Houve **violação às normas de trânsito** e aos deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos 28 e 29;
- A empresa requerida, como **empregadora e proprietária do veículo**, é **civilmente responsável de forma objetiva** pelos danos causados por seu preposto, nos termos dos artigos 186, 927 e 949 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

- Faz jus à **concessão de tutela de urgência**, nos termos do art. 300 do CPC, considerando a **probabilidade do direito** (dano evidente e documentado) e o **perigo de dano irreparável ou de difícil reparação**, ante a condição atual do autor;
- Requer, portanto, a antecipação de tutela para o pagamento de **dois salários mínimos mensais (R\$ 2.824,00)** até o julgamento final, a fim de custear:
 - Despesas com fisioterapia e locomoção;
 - Contratação de cuidador;
 - Adaptação da residência;
 - Aquisição de cadeira de rodas e medicamentos;
- As lesões resultaram em **dano estético permanente**, diante da amputação da perna e suas implicações físicas, psicológicas e sociais;
- Sofreu também **dano moral** grave, por conta da dor, do sofrimento, da frustração e da ausência de qualquer assistência ou contato da empresa após o acidente;
- Por fim, aponta **dano existencial**, visto que a nova condição limita totalmente sua rotina, sua mobilidade e sua capacidade de viver com autonomia e dignidade, gerando sofrimento contínuo e alteração substancial de sua existência.

Por fim, requer que:

- Seja **deferida a gratuidade da justiça**, por ser o autor hipossuficiente economicamente;

- Seja **concedida a tutela antecipada**, com pagamento de **R\$ 2.824,00 mensais** para custeio das necessidades decorrentes do acidente;
- Ao final, sejam as requeridas **condenadas solidariamente** ao pagamento de:
 - **R\$ 350.000,00** a título de **indenização por dano estético**;
 - **R\$ 200.000,00** a título de **indenização por dano moral**;
 - **R\$ 200.000,00** a título de **indenização por dano existencial**.

Juntados documentos.

A Juíza da 1ª Vara Cível de Paragominas/PA determinou que a parte autora, **ANTÔNIO ARAÚJO GOMES**, comprove, no prazo de 15 dias, a alegada insuficiência financeira para concessão da **gratuidade da justiça**, mediante apresentação de documentos como CTPS, contracheques, declarações de IR, certidões negativas, extratos bancários e de cartões de crédito.

ANTÔNIO ARAÚJO GOMES apresentou resposta ao despacho judicial, reiterando o pedido de **gratuidade da justiça** e anexando novos documentos para comprovar sua **hipossuficiência financeira**, incluindo **comprovante de benefício do INSS** e **histórico de crédito**, que demonstram rendimento líquido mensal de **R\$ 874,80**. Informa que **extratos bancários já constam nos autos** e reforça a impossibilidade de arcar com as custas do processo. (27207970 - Petição)

Ordenada a citação do réu.

Na contestação apresentada, a **SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A.** sustenta, em preliminar, sua **ilegitimidade passiva**, alegando que o caminhão envolvido no acidente era de propriedade da empresa terceirizada **FUJI SERVIÇOS COMBINADOS E COMÉRCIO LTDA**, com a qual mantinha contrato de transporte, sendo o motorista subordinado exclusivamente a essa transportadora. Por isso, argumenta que não possui vínculo direto com o condutor, Messias da Silva Coimbra, nem responsabilidade pelo ocorrido.

Subsidiariamente, a ré requer a **denúnciação da lide** à transportadora FUJI, ao motorista e à seguradora **Bradesco Seguros S.A.**, caso não seja acolhida sua exclusão do polo passivo. Alega que, mesmo se reconhecida alguma responsabilidade, tem direito de regresso contra os efetivos responsáveis pelo evento danoso. Alternativamente, também pleiteia o **chamamento ao processo** dessas partes, com base em responsabilidade solidária.

No mérito, nega que tenha ocorrido ato ilícito de sua parte, refuta a responsabilidade objetiva e argumenta que não há comprovação da culpa do motorista. Contesta o pedido de tutela de urgência e impugna os valores das indenizações por danos moral, estético e existencial, sugerindo o **teto de R\$ 80.000,00** em eventual condenação. Ao final, requer a **improcedência total da ação**, com base na ausência de vínculo, culpa e nexos causal com o acidente. (27207981

- Contestação)

Na réplica, o autor rebate a alegação de ilegitimidade passiva, defendendo a **responsabilidade solidária** entre a empresa contratante (São Salvador/Super Frango), a transportadora FUJI e a seguradora, com base na teoria do risco-proveito e em precedentes do STJ, afirmando que a terceirização não afasta o dever de indenizar terceiros.

No mérito, reafirma a existência de **ato ilícito, culpa e nexo causal**, destacando que o motorista agiu com negligência, conforme vídeos e laudos, resultando na amputação da perna direita e graves sequelas. Sustenta a necessidade de **tutela de urgência**, diante da condição de idoso, hipossuficiente, que necessita de fisioterapia, adaptações na residência, cuidador e recursos para reabilitação.

Por fim, defende a **possibilidade de cumulação dos danos moral, estético e existencial**, com fundamento na Súmula 387 do STJ, e requer a procedência integral da ação, com fixação de indenização compatível com a gravidade do dano e a capacidade econômica da ré.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

1. Preliminares de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva. A ré sustentou que o transporte das mercadorias era realizado por empresa terceirizada, inexistindo qualquer vínculo direto que ensejasse sua responsabilização.

Todavia, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito que cause dano a outrem, sendo exigidos três elementos essenciais: ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Além disso, o artigo 932, inciso III, do Código Civil, prevê expressamente que:

São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

O vínculo contratual entre a ré e a transportadora é incontroverso, conforme contrato apresentado pela própria ré (ID 114417240). Ainda que a operação tenha sido delegada a uma empresa terceirizada, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária da tomadora de serviços pelo risco inerente à sua atividade econômica, com base na Teoria do Risco-Proveito.

Vejamos o precedente:

Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge a responsabilidade solidária entre a tomadora e a transportadora pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço. (STJ, AgInt no REsp 1870869/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020).

Portanto, há legitimidade da ré para figurar no polo passivo, considerando-se seu interesse direto e o benefício econômico advindo da atividade de transporte.

2. Da Responsabilidade Civil

No caso em análise, todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, encontram-se presentes:

- **Ato ilícito:** *A conduta imprudente e negligente do motorista que atropelou o autor, resultando em amputação e lesões graves, constitui ato ilícito. O boletim de ocorrência, vídeos anexados (ID 109140941) e laudos médicos corroboram essa narrativa.*
- **Dano:** *As lesões físicas e psicológicas sofridas pelo autor, além das limitações permanentes decorrentes da amputação, são evidentes e amplamente documentadas.*
- **Nexo causal:** *Restou demonstrado que o acidente decorreu diretamente da conduta do motorista que, a serviço da ré, estava transportando mercadorias de interesse desta.*

Ainda que o transporte fosse realizado por empresa terceirizada, é inegável que a ré, como tomadora de serviços, responde pelos danos causados a terceiros durante a execução do contrato, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil.

3. Da Indenização

A indenização pelos danos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das consequências e os precedentes jurisprudenciais.

a) Dano Moral e Existencial

O autor, com 72 anos, teve sua vida drasticamente alterada. Além do sofrimento físico decorrente das múltiplas cirurgias e da amputação, sofreu abalos emocionais e redução significativa de sua qualidade de vida. O dano existencial é evidente, diante da necessidade de reconfiguração de sua rotina e dependência de terceiros para tarefas básicas.

Diante disso, fixo a indenização pelos danos morais e existenciais em R\$ 100.000,00, considerando a irreversibilidade do quadro e os impactos na dignidade do autor.

b) Dano Estético

A perda de um membro inferior, além de visível, acarreta exposição a situações de constrangimento e vulnerabilidade social. À luz da jurisprudência e das peculiaridades do caso, arbitra-se a indenização por danos estéticos em R\$ 50.000,00.

c) Pensão Mensal

Dado o comprometimento da capacidade funcional do autor e a necessidade de custear tratamentos e adaptações, fixa-se pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo, a partir da data do acidente, corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora desde a citação.

4. Da Tutela Antecipada

Nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela antecipada requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a probabilidade do direito é amplamente demonstrada pelos documentos apresentados, incluindo boletim de ocorrência, laudos médicos (ID 109140941), e comprovação do vínculo contratual entre a ré e a transportadora. O perigo de dano é evidente, dado o comprometimento da saúde e da qualidade de vida do autor, que necessita de recursos imediatos para tratamento médico e reabilitação.

Assim, o parcial deferimento do pedido de tutela antecipada é medida que se impõe para determinar que a Ré assumas as despesas com tratamentos médicos comprovadamente necessários para a reabilitação do Autor, mediante apresentação de notas fiscais e/ou relatórios médicos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para que a Ré custeie as despesas médicas comprovadas para reabilitação do Autor, até ulterior decisão e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Ré, São Salvador Alimentos S/A, ao pagamento de:

- 1. R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e existenciais;*
- 2. R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos estéticos;*
- 3. pensão mensal vitalícia de um salário mínimo, retroativa à data do acidente, com correção monetária e juros legais, conforme já especificado.*

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 2º, CPC).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente) - 27207990 - Sentença

Nos **Embargos de Declaração**, a **São Salvador Alimentos S/A** alega omissão na sentença que a condenou ao pagamento de indenização por acidente de trânsito. Sustenta que o juiz **não se manifestou sobre o pedido de denunciação da lide** à transportadora **Fuji**, ao motorista **Messias Coimbra** e à seguradora **Bradesco Seguros**, apesar de existir responsabilidade solidária contratual e legal entre as partes.

A ré afirma que a **denunciação é obrigatória** (art. 125, II, do CPC) para que possa exercer seu **direito de regresso** contra os verdadeiros responsáveis, evitando futuras ações e garantindo a ampla defesa e economia processual. Destaca que a transportadora foi contratada para o transporte, é empregadora do motorista, e que o caminhão era segurado.

Ao final, requer que a omissão seja sanada, com **inclusão dos litisdenunciados no polo passivo**, ou, subsidiariamente, que seja revista a questão da **ilegitimidade passiva** da ré, com o **esclarecimento dos pontos omissos** da decisão e apreciação dos argumentos sobre solidariedade e responsabilidade civil. (27207991 - Embargos de Declaração)

Nas **contrarrazões aos embargos de declaração**, **ANTÔNIO ARAÚJO GOMES** defende que não há omissão na sentença quanto à **legitimidade passiva** da empresa **São Salvador Alimentos S/A (Super Frango)**, já reconhecida pelo juízo com base na responsabilidade solidária da tomadora de serviços de transporte.

Reitera que a terceirização não exclui tal responsabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ao final, **requer a inclusão da empresa FUJI SERVIÇOS COMBINADOS E COMÉRCIO LTDA no polo passivo**, diante do vínculo contratual e da atuação conjunta no transporte causador do dano. Por fim, pede que, caso os embargos sejam considerados protelatórios, a parte ré seja **condenada por litigância de má-fé**, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

(27207993 - Contrarrazões)

Rejeitados o recurso (27207995 - Sentença).

ANTÔNIO ARAÚJO GOMES, idoso e deficiente, informa que a empresa **São Salvador Alimentos S/A** descumpriu a **decisão judicial** que a obrigava a **custear os tratamentos médicos de reabilitação**, concedidos por tutela antecipada.

Relata que, mesmo após intimação e envio de ofício, a ré **não realizou o pagamento**, obrigando o autor a contrair dívidas para iniciar os tratamentos. Anexa comprovantes de gastos com fisioterapia, psicoterapia e transporte no mês de março/2025 (total: **R\$ 4.460,00**) e requer **ressarcimento imediato**.

Além disso, solicita que a ré seja **intimada a pagar antecipadamente R\$ 40.140,00** para cobrir os custos dos tratamentos **até dezembro de 2025**, com base nos valores mensais já comprovados. Diante do descumprimento, requer também a aplicação de **multa diária de R\$ 2.000,00**, com base nos arts. 139, IV e 537 do CPC, para assegurar a efetividade da tutela. (27207997 - Petição)

SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A interpõe APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença que a condenou a indenizar **Antônio Araújo Gomes** por acidente de trânsito causado por caminhão da empresa **Fuji Transportes**, contratada para transporte de carga.

Alega **ilegitimidade passiva**, pois não é proprietária do veículo e não possui vínculo de subordinação com o motorista. Sustenta que a **Transportadora Fuji** é a verdadeira responsável, conforme contrato e legislação específica (Lei 11.442/2007).

A empresa também alega **cerceamento de defesa**, pois não houve fase de saneamento nem foi permitida produção de provas para comprovar ausência de culpa e subordinação. Defende que a responsabilidade solidária exige relação de preposição, o que não existe no caso. Por isso, requer a **anulação da sentença**, com retorno dos autos à origem para inclusão da **seguradora Bradesco** e da **transportadora Fuji** por meio de denúncia à lide.

Sucessivamente, caso mantida a condenação, pede a **redução dos valores indenizatórios** (R\$ 150 mil por danos morais e estéticos, além de pensão vitalícia), alegando que são desproporcionais e afrontam os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Com isso, busca reformar integralmente a sentença ou, ao menos, **mitigar os efeitos financeiros da condenação**. (27208005 - Apelação)

No Id. 27208009, o Juízo a quo **indeferiu o pedido de execução imediata** da tutela antecipada

por **não seguir o rito correto de cumprimento provisório de sentença** previsto no CPC. Determinou que o autor **regularize o pedido em 15 dias úteis**, apresentando planilha atualizada, indicação clara do cumprimento solicitado, eventual caução e documentos exigidos.

Em seguida, na petição, **ANTÔNIO ARAÚJO GOMES** requer o **cumprimento provisório de sentença** proferida em 19/11/2024, que condenou a **SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A** a pagar **indenizações, pensão vitalícia e custear tratamentos médicos**. Relata o **descumprimento da decisão judicial**, mesmo após intimação e envio de ofício.

Diante disso, o autor solicita:

- **Ressarcimento imediato de R\$ 4.460,00** referentes aos gastos com tratamento em março/2025;
- **Pagamento antecipado de R\$ 40.140,00** para custear tratamentos contínuos até dezembro/2025;
- **Dispensa de caução**, por ser idoso e hipossuficiente;
- **Multa diária de R\$ 5.000,00** pelo descumprimento;
- **Bloqueio de valores via BACENJUD/SISBAJUD**, caso não haja cumprimento voluntário;
- **Depósito judicial** dos valores como alternativa;
- **Condenação da ré em honorários advocatícios**. (27208010 – Petição)

A juíza determinou que o **cumprimento provisório de sentença** requerido por Antônio Araújo Gomes seja **distribuído em autos apartados**, por dependência ao processo principal.

Nas contrarrazões à apelação, **Antônio Araújo Gomes**, idoso e pessoa com deficiência, pede a **manutenção integral da sentença** que condenou a empresa **São Salvador Alimentos S/A – Super Frango** ao pagamento de **indenizações por danos morais, estéticos, existenciais**, além de **pensão vitalícia e custeio de tratamento médico**.

Contesta os argumentos da ré, alegando:

- **Responsabilidade objetiva e solidária** da empresa, com base na **Teoria do Risco-Proveito**;
- **Imprudência do motorista** comprovada por vídeos e laudos;
- **Inexistência de cerceamento de defesa**, pois as provas já eram suficientes;
- **Ilegitimidade passiva infundada**;
- Pedido de **indeferimento do efeito suspensivo** à apelação;
- Eventual **majoração da indenização**, por entender que os valores estão abaixo da média jurisprudencial.

Requer ainda a condenação da empresa em **custas e honorários**, com majoração para **20%**.

Ato contínuo, Antônio Araújo Gomes interpôs RECURSO ADESIVO requerendo a **reforma parcial da sentença**.

Defendo a **majoração das indenizações**: de **R\$ 100 mil para R\$ 150 mil** por danos morais e existenciais e de **R\$ 50 mil para R\$ 200 mil** por danos estéticos, ressaltando jurisprudência nacional que reconhece valores superiores em casos semelhantes.

Aponta ainda que a empresa possui **alta capacidade financeira**, sendo necessário um valor que atenda tanto ao caráter compensatório quanto pedagógico da indenização.

Por fim, pleiteia a **majoração dos honorários advocatícios** de 10% para **20%**, com base na complexidade da causa, número de manifestações e zelo do patrono. (27208026 - Petição)

São Salvador Alimentos S/A apresentou **contrarrazões ao recurso adesivo** interposto por Antônio Araújo Gomes, defendendo a manutenção integral da sentença quanto aos valores fixados.

Sustenta que as indenizações de **R\$ 100 mil por danos morais/existenciais e R\$ 50 mil por danos estéticos**, além da pensão vitalícia, já observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que a majoração só seria cabível em caso de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso. Afirma ainda que não possui responsabilidade direta pelo acidente, pois o transporte era realizado por empresa autônoma, e que a ampliação da condenação seria prematura diante das nulidades apontadas na apelação principal.

Por fim, requer o **não provimento do recurso adesivo**, mantendo-se os valores fixados, ou, subsidiariamente, que qualquer reavaliação ocorra apenas após o julgamento da apelação principal e eventual reabertura da instrução processual. (27208029 - Contrarrazões)

Determinei a **intimação da empresa São Salvador Alimentos S.A.** para que, no prazo de **5 dias**, comprove o preparo recursal mediante **recolhimento em dobro**, devido à ausência do relatório de conta do processo referente ao boleto e pagamento.

Caso não regularize no prazo, o recurso poderá ser considerado **deserto**, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015 (30144785 - Despacho).

Certifica-se que a empresa São Salvador Alimentos S/A **não se manifestou** em relação ao documento de ID nº 30144785.

O autor requereu ao TJ/PA o **não conhecimento da apelação da empresa por deserção**, com base no art. 1.007, §4º, do CPC, pois a ré foi intimada a recolher o preparo em dobro e permaneceu inerte, conforme certidão nos autos.

Pede ainda **prioridade de tramitação** por se tratar de idoso e PCD, a **revogação de eventual efeito suspensivo**, a **majoração dos honorários recursais** e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

É O RELATÓRIO.

Considerando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 14/TJPA, protocolado sob o nº 0813288-44.2025.8.14.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

Considerando que o referido incidente foi admitido para uniformização da controvérsia jurídica relativa à *“necessidade, ou não, de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como à obrigatoriedade de pagamento em dobro das custas processuais quando da intimação para apresentação da documentação faltante, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil”*;

Considerando que, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, a admissão do IRDR impõe a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria objeto do incidente, inclusive aqueles que vierem a ser propostos posteriormente, até o julgamento definitivo da questão controvertida;

Considerando ainda a determinação expressa do Tribunal Pleno do TJPA no sentido da suspensão dos feitos, ressalvada a análise de medidas urgentes;

DETERMINO o sobrestamento do presente feito, até o julgamento final do IRDR nº 14/TJPA, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Anote-se o código de sobrestamento n.º 12098, conforme orientação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEP do TJPA.

À Secretaria para as devidas providências.

P. R. I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora